西固陈坪西固区永波废品回收购销站“4·9”一般机械伤害事故调查报告

2023年4月18日13时35分，西固区应急管理局接到群众举报，后经核实：4月9日上午8时30分左右，在西固区永波废品回收购销站，正在操作龙门剪的李某(死者)在作业时，不慎被剪料箱内飞出的物体击中腹部受伤。4月18日7时56分，伤者经救治无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，经西固区政府批准，4月21日成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，区纪委监委、西固公安分局、区应急局、区司法局、区总工会、陈坪街道、区商务局有关负责同志为成员的西固陈坪西固区永波废品回收购销站“4·9”一般机械伤害死亡事故调查组，对事故依法开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料、综合分析和论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，西固陈坪西固区永波废品回收购销站“4·9”一

般机械伤害死亡事故是一起因龙门剪缺失防护装置造成的生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

西固区永波废品回收购销站

统一社会信用代码：92620104MA735N****，类型：个体工商户，经营者：李某波，组成形式：个人经营，经营场所：甘肃省兰州市西固区范家坪737号，经营范围：回收废旧金属及三类废旧物资(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过

2023年4月8日下午，西固区永波废品回收购销站经营者李某波给李某(死者)打电话让她第二天早上8点到西固区永波废品回收购销站临时干活，4月9日早上8点左右李某(死者)到达西固区永波废品回收购销站，随后李某波安排李某(死者)操作龙门剪进行剪切金属废品作业，李某波负责操作挖机卸料，等李某(死者)准备好后，李某波操作挖机往龙门剪里送料，送完料李某波停好挖机，李某波突然听见背后李某(死者)喊自己肚子疼，于是及时将其送往医院救治。

(二)应急处置情况

事故发生后，2023年4月9日上午8点40分左右，李某波与其父驾驶私家车把李某(死者)送到了龚家湾医院，但是龚家湾医院没有上班，然后李某波打了120急救电话，120救护车将李某(死

者)送到了兰州市中医医院进行救治，兰州市中医医院腹部CT显示：沟槽区损伤待排，建议进一步检查。兰州市中医医院向李某(死者)家属建议转院去兰大二院进行检查。4月9日12点左右，李某(死者)被120送往兰大二院进行检查治疗，兰大二院腹部CT显示：十二指肠降部及水平段管壁增厚，脂肪间隙模糊，右侧肾周间隙积液，十二指肠损伤不排除。在此期间一直在兰大二院急诊科观察。2023年4月10日上午10时左右，又做了一次检查，下午3时47分办理了住院，大夫会诊后建议手术治疗，当天下午未进行手术治疗。2023年4月11日进行手术，术后诊断：腹部损伤、腹腔积液、急性弥漫性腹膜炎、十二指肠破裂、胰头破裂、横结肠系膜裂伤。术后患者病情迅速恶化，多器官衰竭(心脏、呼吸、肝脏、肾脏、中枢神经系统)，家属放弃治疗，4月13日家属又同意继续治疗，2023年4月18日上午7时56分，因心搏骤停、循环衰竭，宣布死亡。

区应急管理局接到事故报告后立即赶赴事发现场进行勘查并询问了解事故情况，同时将事故情况上报市应急管理局和区政府。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

姓名	性别	年龄	身份证号	伤亡程度	工种	伤亡原因
李某	女	53	620103********2642	死亡	操作工	机械伤害

(二)事故损失工作日：6000日

(三)直接经济损失：80万

四、事故发生的原因和事故性质

(一)事故性质

经调查认定，西固陈坪西固区永波废品回收购销站“4·9”一般机械伤害死亡事故是一起生产安全责任事故。

(二)事故类别

机械伤害事故。

(三)事故发生原因

1.直接原因

龙门剪防护装置缺失，导致剪切作业时剪料箱内飞出的物体击中腹部受伤。

2.间接原因

(1)龙门剪操作工李某(死者)对生产现场存在的安全风险辨识不足，自我保护意识差。

(2)西固区永波废品回收购销站未制定隐患排查治理制度，安全检查不及时、不深入，未及时消除生产现场存在的生产安全事故隐患。

(3)安全生产教育培训不到位。西固区永波废品回收购销站未按照规定对从业人员进行安全教育和培训，未对从业人员进行安全操作规程的培训，对工人的安全教育培训仅采取口头教育形式，导致工人安全意识淡薄，思想麻痹，存在侥幸心理，自我保护意识差。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一)西固区永波废品回收购销站是由李某波个人出资的个

体工商户，李某波作为投资人，全面负责该站安全生产工作，未严格履行主要负责人安全生产管理职责；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对员工的安全生产教育和培训仅口头进行；龙门剪防护装置缺失，安全生产投入不足；未严格督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产现场存在的生产安全事故隐患。李某波作为西固区永波废品回收购销站的投资人，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)项、第(三)项、第(五)项规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，因该站属个人经营的个体工商户，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款的规定对西固区永波废品回收购销站的投资人李某波给予罚款的行政处罚。

(二)西固区商务局，对辖区再生资源回收行业安全检查不深入，对废品回收站存在的安全防护设施缺失、安全生产投入不足等隐患未及时发现并督促整改，建议区商务局向区政府作出深刻检查。

(三)陈坪街道办事处，对个体工商户安全检查存在疏漏，建议陈坪街道办事处向区政府作出检查。

六、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，举一反三，严防类似事故的发生，提出如下整改措施和建议:

(一)西固区永波废品回收购销站要严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度，对各岗位安全操作规程做

进一步修订和完善并组织学习；严格落实本单位安全教育培训制度，加强对员工的安全生产教育培训，切实增强员工的自我保护意识和防范意识；加强对生产现场的安全检查，杜绝违章违规操作行为，确保各项安全生产工作落实到位。

(二)商务部门要深刻吸取事故教训，加强对辖区废品回收站的安全监管工作，督促其严格落实安全生产主体责任，并采取多种形式加强对安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传。同时要加大对废品回收站的安全检查频次和力度，及时掌握安全生产状况，对安全生产投入不足、不具备安全生产条件的，及时予以查处。

(三)各乡镇、街道要深刻吸取事故教训，立即组织辖区内所有生产经营单位的主要负责人开展警示教育培训，并采取多种形式加强对安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传。全力推动辖区各生产经营单位全面开展风险隐患大排查大整治，落实主体责任。同时，要加大对小微企业、个体工商户的安全检查频次和力度，及时掌握小微企业、个体工商户安全生产状况，对安全生产投入不足、不具备安全生产条件的，及时上报相关部门予以查处。